Op. 746.

33.453 v024

Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo PJ com Garantia FGO

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Número	Valor
0.000.000.001.816.656	R$ 150.000,00

Aos dias de vencimento das prestações estipuladas no item 2, eu, EMITENTE identificada no item 1 e eu/nós, AVALISTA(S) identificado(s) no item 4, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou à sua ordem, na praça de pagamento de (NOME DO MUNICÍPIO), em moeda corrente nacional, pela quantia indicada no preâmbulo, certa, líquida e exigível no seu vencimento, acrescida dos encargos financeiros devidos, correspondente a empréstimo cujo saldo devedor é demonstrado em planilha de cálculo, apurado nos termos deste título de crédito e da legislação aplicável à espécie.

1 - DAS PARTES

CREDORA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto-Lei nº 759/1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, doravante designada simplesmente CAIXA, concede o crédito objeto desta Cédula de Crédito Bancário por intermédio de sua Superintendência Regional de Negócios BELO HORIZONTE LESTE, MG .

EMITENTE - Empresa BH3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA com sede na cidade de BELO HORIZONTE - MG, na AV BIAS FORTES 784 - LOURDES , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.363.337/0001-85 , representada por:

Representante legal
JOSE MOREIRA SOARES NETO

Nacionalidade	Estado civil	Profissão
BRASILEIRA	CASADO(A) C/SEPARACAO OBRIG.	ADMINISTRADOR

Data de nascimento	RG	CPF
17/07/1991	MG15588430 - P.CIVIL/ MG	080.461.946-89

Endereço	UF	CEP	Telefone
R BERNARDO GUIMARAES 1877 AP 1701, LOURDES - BELO HORIZONTE	MG	30.140-082	1 -984117329

Representante legal

Nacionalidade	Estado civil	Profissão

Data de nascimento	RG	CPF
	- /	

Endereço	UF	CEP	Telefone
, -			

2 - DADOS DO CRÉDITO

Valor líquido	Nº parcelas / prazo	Prazo de carência	Valor da prestação
R$ 150.000,00	0048	11	R$ 4.683,50

Data da liberação	Data vencimento da 1ª prestação	Data vencimento da operação
18/01/2023	18/01/2024	18/01/2027

IOF 0,00	TAC 0,00	Taxa de juros 0,486755	Indexador	Taxa de juros anual
			SELIC	6,00 %

Conta para crédito do empréstimo	Conta para débito das prestações
4861. 003. 1033- 0	4861. 003. 1033- 0

Forma de pagamento

Os encargos finaceiros mensais gerados durante o período de carência serão incorporados ao saldo devedor e, após o prazo de carência, haverá pagamento de 37 prestações mensais compostas por amortização do principal + encargos financeiros

O(s) EMITENTE(s) concorda(m) ainda, que o IOF, o CET Anual e o CET Mensal, a data de vencimento da primeira prestação e o vencimento da operação poderão sofrer alterações em função da data da liberação do crédito.

As informações referentes ao documento descritivo do crédito da operação contratada pelo EMITENTE estarão disponíveis ao cliente em qualquer Agência e no site da CAIXA (www.caixa.gov.br).

3 CUSTO EFETIVO TOTAL

CET MENSAL	CET ANUAL
0,49 % ao mês	6,00 % ao ano

	R$	%
Valor total da CCB:	150.000,00	-
Valor liberado ao cliente:	150.000,00	0,00
Despesas:		
IOF:	0,00	
Tarifa:	0,00	

4 - DADOS DOS AVALISTAS

Nome do Avalista
MARCELO MONTEIRO MOREIRA

Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)	ADMINISTRADOR

RG	CPF/CNPJ	Data de Nascimento/Abertura
MG15588446 - P.CIVIL/ MG	139.732.026-56	13/02/1998

Endereço	UF	CEP	Telefone

e da última prestação, o valor do IOF cobrado de acordo com a legislação vigente, a Tarifa de Abertura de Crédito - TAC - disponível na Tabela de Tarifas CAIXA e as taxas de juros pós-fixadas são as constantes no item 2 desta Cédula de Crédito Bancário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Os juros remuneratórios previstos no item 2 desta Cédula, serão capitalizados mensalmente e devidos desde a sua emissão até a integral liquidação da quantia mutuada, utilizando o Sistema Francês de Amortização - Tabela Price.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARÊNCIA

O prazo e a carência do presente contrato, constam no item 2 - Dados do Crédito.

Parágrafo Único - Durante o período de carência, haverá capitalização de juros mensais, sendo estes incorporados ao saldo devedor, podendo ocorrer ajustes no valor da prestação conforme o período de carência utilizado.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O principal e os juros remuneratórios serão pagos mediante débito na conta indicada e autorizada pela EMITENTE no item 2, ou por meio de boleto avulso emitido pela CAIXA caso o débito em conta não tenha ocorrido.

Parágrafo Primeiro - São devidas prestações mensais calculadas pela Tabela Price, tomando o valor do empréstimo e a taxa de rentabilidade pactuada, compostas pela amortização do principal (após o período de carência, se houver) e pelos juros remuneratórios, calculados pela incidência da taxa contratada, acrescida da Selic, conforme item 02.

Parágrafo Segundo - Poderão ocorrer variações nas prestações mensais devido à incidência da SELIC.

Parágrafo Terceiro - A primeira prestação, inclusive para as operações com carência, será exigível na data indicada no item 2 desta Cédula, vencendo-se as demais nos meses subsequentes, em iguais dias, pelo prazo do empréstimo.

Parágrafo Quarto - Na hipótese de a data de vencimento recair em dia não útil, a obrigação vencerá no primeiro dia útil subsequente.

Parágrafo Quinto - A EMITENTE poderá efetuar amortizações extraordinárias ou liquidação antecipada do saldo devedor, mediante solicitação em qualquer agência da CAIXA, observando que a quantia amortizada deve corresponder no mínimo ao valor de uma prestação, aplicando-se os juros remuneratórios proporcionais.

Parágrafo Sexto - A EMITENTE declara-se ciente dos fluxos referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cálculo do Custo Efetivo Total - CET, para a presente operação de financiamento, conforme demonstrado em planilha, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, cujos custos de contratação mensal e anual constam do item 3, no qual constam os valores em sua forma nominal e cálculo dos percentuais de cada componente do fluxo das operações.

Parágrafo Sétimo - A EMITENTE se compromete a manter a conta corrente indicada e autorizada no item 02 ativa durante toda a vigência da operação para que as prestações mensais sejam debitadas.

CLÁUSULA QUINTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS

A CREDITADA autoriza os débitos a seguir na conta de livre movimentação indicada no Item 2, Campo Conta Para Débito das Prestações , inclusive sobre aplicações financeiras vinculadas:

Sim	Realização de débitos decorrentes de obrigação vencida, encargos por inadimplemento, IOF por atraso por meio de lançamentos totais ou parciais.
Sim	Sobre eventual limite rotativo disponibilizado nas contas objeto desta cláusula.

Parágrafo Único - Caso não haja saldo disponível na conta indicada no Item 2, Campo Conta Para Débito das Prestações desta Cédula, a CREDITADA autoriza que o débito seja realizado nas contas a seguir, inclusive sobre eventual limite rotativo disponibilizado nesta conta ou sobre aplicações financeiras vinculadas às contas indicadas, observando a seguinte ordem de precedência:

1ª Conta alternativa para pagamento das prestações:				
Banco	Agência	Operação	Conta	DV

2ª Conta alternativa para pagamento das prestações:				
Banco	Agência	Operação	Conta	DV

CLÁUSULA SEXTA - DO CÁLCULO DO VALOR PRESENTE NAS AMORTIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES ANTECIPADAS

Parágrafo Primeiro - Para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações prefixadas, com empresas de que trata Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão observadas as regras de cálculo definidas na Resolução CMN nº 5.004/2022.

Parágrafo Segundo - A utilização da taxa de juros pactuada no contrato para apuração do valor presente mencionado no caput corresponderá à taxa de juros constante o item 02 (DADOS DO CRÉDITO) desta cédula.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

Em garantia ao pagamento do principal e acessórios do empréstimo objeto desta Cédula, assinam em conjunto com a EMITENTE os principais sócios-dirigentes e/ou terceiros qualificados no item 4, na condição de AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável.

Parágrafo Primeiro - Em cumprimento ao disposto no artigo 1.647 do Código Civil, comparecem os cônjuges dos AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável, para autorizar e concordar com as disposições e obrigações assumidas pelos AVALISTAS decorrentes deste instrumento.

Parágrafo Segundo - A EMITENTE autoriza a CAIXA, independentemente de qualquer aviso, a utilizar o saldo que encontrar depositado na conta corrente indicada no item 02 para amortização parcial ou liquidação do débito apurado com base nesta Cédula, no caso de impontualidade no pagamento das prestações.

Parágrafo Terceiro - Em caso de evento futuro e incerto que torne o aval concedido no presente instrumento inválido, os AVALISTAS serão considerados FIADORES, com renúncia dos direitos previstos nos artigos 827, 837, 838 e 839, todos do Código Civil, e continuarão garantindo o pagamento da dívida decorrente deste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FGO

Parágrafo Único - A EMITENTE autoriza a CAIXA, de forma irrevogável e irretratável, a fornecer informações ao FGO relativas à presente operação de crédito, o que não configura quebra de sigilo bancário, nos termos do artigo 1º, parágrafo terceiro, inciso V, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001.

CLÁUSULA NONA - DA INADIMPLÊNCIA

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, inclusive na hipótese do vencimento antecipado da dívida, o débito apurado ficará sujeito a: I - atualização monetária pela TR ou índice que venha a sucedê-la; II - juros remuneratórios capitalizados à razão das mesmas taxas previstas para o período de adimplência contratual; III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração; IV - multa de 2% (dois por cento); V - tributos previstos em lei, sobre a operação ou lançamentos; VI - custas e honorários advocatícios, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total recebido/renegociado, em caso de intervenção de advogado e judiciais, em montante que venha a ser estipulado pelo juízo em caso de sucumbência.

Parágrafo Primeiro - Os encargos por atraso serão calculados pelo critério *pro rata die*, dias corridos, quando o número de dias do período de apuração for inferior a um mês.

Parágrafo Segundo - Todos os encargos citados serão devidos mesmo nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência civil ou superendividamento da EMITENTE e AVALISTA(S).

Parágrafo Terceiro - - A CAIXA manterá em suas Agências, à disposição para consulta da EMITENTE e AVALISTA(S), documentos com informações sobre as

taxas mensais aplicadas em suas operações de crédito, com a discriminação dos encargos sobre inadimplemento.

Parágrafo Quarto - Em caso de inadimplemento a CAIXA poderá realizar, a seu critério, cobrança por meio de empresa terceirizada, seja no âmbito de tele cobrança ou cobrança especializada.

Parágrafo Quinto - O pagamento desta CCB em Cartório de Protestos, sem os encargos devidos, não exonera a EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) das obrigações legais e cedulares pactuadas, que será recebido pela CAIXA como amortização parcial do débito, e não retira a liquidez da dívida, sujeita à ação executiva.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO VENCIMENTO ANTECIPADO

Além dos casos previstos em lei, independente de notificação extrajudicial ou judicial, são motivos para o vencimento antecipado da dívida e imediata execução desta Cédula:

a) **atraso no pagamento das prestações, inclusive por insuficiência de saldo na conta corrente autorizada para débito, indicada no item 2, ou infringência de qualquer outra obrigação prevista nesta Cédula;**

b) **ingresso da EMITENTE ou dos AVALISTAS em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, declaração de falência, insolvência civil ou liquidação extrajudicial;**

c) **existência, a qualquer tempo, de débitos fiscais, trabalhistas ou previdenciários, vencidos e não pagos, em nome da EMITENTE ou do(s)** AVALISTA(S), exceto se objeto de discussão judicial;

d) **por decisão administrativa final, expedida por autoridade ou órgão competente, e/ou sentença condenatória transitada em julgado por utilização de mão-de-obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, utilização de trabalho infantil, proveito criminoso da prostituição ou crimes contra o meio ambiente;**

e) **transferência ou cessão a terceiros, a qualquer título, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações decorrentes desta Cédula, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA;**

f) **fornecimento de informações não verídicas;**

g) **não preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado no último dia do ano anterior ao da contratação da linha de crédito, no período compreendido entre a data da contratação e o 60º(sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito;**

g.1) **quando se tratar de empresa criada no ano da contratação da operação, deverá ser observado o quantitativo de empregados do dia ou mês anterior à contratação do empréstimo, o que for maior para fins de motivos vencimento antecipado da dívida e imediata execução desta Cédula.**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

Em cumprimento às exigências legais relacionadas aos aspectos sociais e ambientais, a EMITENTE se compromete:

Parágrafo Primeiro - Manter em vigor, durante todo o período de vigência da cédula, todas as autorizações, licenças ambientais e outorgas necessárias ao funcionamento das atividades de todas as suas unidades operacionais, bem como manter em situação regular todas as obrigações junto aos órgãos ambientais.

Parágrafo Segundo - Cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente, bem como adotar todas as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente que possam vir a ser causados pelo cliente.

Parágrafo Terceiro - Observar, durante o período de vigência desta cédula, o disposto na legislação aplicável às pessoas com deficiência.

Parágrafo Quarto - Assegurar a não utilização de trabalho infantil, proveito criminoso da prostituição e trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como cumprir o disposto na legislação trabalhista.

Parágrafo Quinto - Assegurar a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça/cor, gênero, orientação sexual, orientação política, classe social, regionalismo, nacionalidade, entre outras.

Parágrafo Sexto - O recurso oriundo da operação de crédito não poderá ser investido em unidades: I - que não possuam licença de operação válida; II - que estejam localizadas em áreas embargadas; ou III - que a unidade de operação conste em listas específicas de órgãos oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores socioambientais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REDUÇÃO RELEVANTE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Em caso de redução temporária e relevante da capacidade de pagamento que implique em não cumprimento de quais obrigações ora pactuadas, a EMITENTE e o(s) AVALISTA(s) compromete(m)-se a informar, de imediato, à CAIXA, por meio dos canais disponíveis, a fim de viabilizar, se for o caso, eventual negociação de dívida, se aplicável.

Parágrafo Único - Os canais disponíveis para negociação estão divulgados no sítio institucional da CAIXA (www.caixa.gov.br), tais como toda a Rede de Atendimento, representada pelas Agências e Postos de Atendimento, a Central de Renegociação (0800 726 8068), além dos canais como SAC CAIXA e Ouvidoria.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PROGRAMA PRONAMPE

A EMITENTE e AVALISTA(S) desta cédula se comprometem a fornecer informações verídicas; preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado no último dia do ano anterior ao da contratação da linha de crédito, no período compreendido entre a data da contratação e o 60º (sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito, ou seja, da data da liberação dos recursos à EMITENTE; e utilizar o recurso

recebido financiamento das atividades empresariais nas suas mais diversas dimensões, como investimentos e para capital de giro isolado e associado, vedada a sua destinação para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios, nos termos da Lei nº 13.999/2020.

Parágrafo Primeiro - A EMITENTE dessa cédula declara formalmente o seu enquadramento como pessoa jurídica a que se referem os incisos I e II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, considerada a receita bruta auferida no exercício imediatamente anterior ao da contratação, conforme previsto na lei 13.999/20.

Parágrafo Segundo - A EMITENTE toma conhecimento de que os dados cadastrais relativos às operações concedidas serão encaminhados ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para que esse possa ofertar provisão de assistência e ferramentas de gestão.

Parágrafo Terceiro - Tendo em vista os artigos 3º e 6º da Lei 13.999/20, a contratação de operação PRONAMPE somente poderá ocorrer dentro de período preestabelecido e desde que exista recurso no FGO destinado à cobertura da operação. Por essa razão, a Emitente toma conhecimento e concorda que a assinatura deste instrumento não gera garantia de contratação imediata da operação de crédito, devendo-se aguardar os procedimentos para que ocorra a formalização e cadastramento da mesma junto ao FGO Pronampe. E, caso a garantia do FGO Pronampe não se aperfeiçoe, por encontrar-se fora dos limites operacionais e/ou fora do prazo, a Emitente isenta a CAIXA de todos e quaisquer ônus.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA ASSINATURA DO CONTRATO POR MEIO REMOTO - A EMITENTE declara ciência e concordância de que a presente operação de crédito pode ser contratada por meio eletrônico, mediante aposição de login, senha, assinatura eletrônica e/ou assinatura digital, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Primeiro Quaisquer documentos, isolada ou conjuntamente associados, produzidos por meio de log de registros em meio integralmente eletrônico, serão reconhecidos como parte integrante desta operação de crédito.

Parágrafo Segundo A EMITENTE, ainda, aceita e concorda que a contratação eletrônica da operação terá, para todos os fins e efeitos de direito, a mesma validade de uma ordem escrita equivalente.

Parágrafo Terceiro No caso de celebração por meio eletrônico, a EMITENTE pode desistir da contratação em até 7 (sete) dias úteis a contar da data do recebimento do crédito, restituindo o valor total concedido que lhe foi entregue, acrescido de eventuais tributos incidentes sobre a operação, por meio do mesmo canal utilizado para contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DOS CONFLITOS Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este contrato, a CAIXA coloca à disposição do cliente à sua rede de atendimento, o Serviço de

Atendimento ao Cliente SAC 08007260101, as Redes Sociais (Facebook, Twitter) e a Ouvidoria CAIXA.

CLÁUSULA DÉCIMA **SEXTA** - A EMITENTE e AVALISTA(S) autorizam a CAIXA a transmitir ao Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução 4.571/2017, de 26/05/2017, informações sobre as operações decorrentes desta cédula, com vistas a alimentar o cadastro do Sistema de Informações de Créditos (SCR), daquela instituição, que é passível de acesso por outras instituições financeiras.

Nos termos da Resolução CMN 4.571/2017, a EMITENTE e AVALISTA(S) autorizam a CAIXA a consultar as informações consolidadas relativas às operações de crédito por eles realizadas constantes do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Autorizam, ainda, a CAIXA a fornecer informações sobre as operações de crédito com ela realizadas, no sentido de compor o cadastro do já citado Sistema.

Parágrafo Único - Nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017, a BENEFICIÁRIA FINAL e os AVALISTAS declaram-se cientes das seguintes informações sobre o SCR:

Finalidade e Uso das Informações:
- Prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização;
- Propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.
- Prover a supervisão do Banco Central de informações que melhorem a capacidade de avaliação da carteira de crédito das instituições, auxiliando a detecção e prevenção de crises bancárias;
- Permitir que o Banco Central realize análises sobre o mercado de crédito;
- Auxiliar as instituições financeiras na gestão de suas carteiras de crédito, preenchendo a lacuna de informações comportamentais de clientes.

Forma de Consulta:
- O acesso ao SCR pode ser feito pelas instituições financeiras participantes do sistema, pelos tomadores de empréstimos e financiamentos e pelas áreas especializadas do Banco Central do Brasil.
- As pessoas físicas e jurídicas podem ter acesso a informações detalhadas a seu respeito diretamente nas Centrais de Atendimento ao Público - CAP s, mantidas no Banco Central ou via internet, mediante cadastro no sistema administrado por essa autarquia.

Procedimentos necessários para Contestação das Informações:
- Detalhar o procedimento a ser adotado pelo cliente junto a esta Instituição Financeira quando pretender corrigir ou excluir informações constantes no sistema; cadastrar medida judicial ou registar manifestação de discordância

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A EMITENTE e AVALISTA(S) autorizam a CAIXA a realizar o compartilhamento de dados e informações, das pessoas naturais e jurídicas, de sua titularidade, que estejam em posse da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com terceiros indicados na respectiva autorização através do sistema Compartilha Receita Federal, conforme Portaria RFB Nº 81, de 11 de novembro de 2021.

Parágrafo Primeiro - O sistema a que se refere é disponibilizado pela RFB no Portal do Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC) na Internet, no endereço https://gov.br/receitafederal/pt-br; e utilizado mediante autenticação com identidade digital, nos termos da Portaria SEDGGME nº 2.154, de 23 de fevereiro de 2021.

Parágrafo Segundo - Para a contratação Pronampe o cliente deverá necessariamente realizar o compartilhamento do faturamento com a CAIXA por meio do Compartilha Receita Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LIBERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO PARCEIRO EM COMUM

Caso a(s) EMITENTE(S) e a CAIXA tenham um parceiro em comum, e este contrato seja objeto dessa parceria, a(s) EMITENTE(S) autoriza(m) a CAIXA a transmitir ao Parceiro CAIXA em comum informações sobre as operações decorrentes deste Instrumento Contratual, inclusive os dados considerados pessoais, com vistas à efetivação e acompanhamento deste instrumento de crédito, o qual é passível de acesso e compartilhamento com base no artigo 7º da LGPD - Lei n. 13.709/2018 inciso V.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro - As despesas necessárias à legalização deste título ou de sua cobrança, judicial ou extrajudicial, são de responsabilidade da EMITENTE e seu(s) AVALISTA(S).

Parágrafo Segundo - A EMITENTE reconhece como prova de seus débitos, além dos recibos que assinar, os extratos da conta para débito indicada no item 2, planilhas de cálculo e ainda os avisos de lançamento expedidos pela CAIXA em decorrência de atraso nos pagamentos das obrigações estipuladas neste instrumento.

Parágrafo Terceiro - A tolerância por parte da CAIXA pelo não cumprimento de quaisquer das estipulações ora convencionadas será considerada mera liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pela EMITENTE e seu(s) AVALISTA(S).

Parágrafo Quarto - A CAIXA, a seu critério, poderá a qualquer momento, de acordo com as práticas utilizadas no mercado, proceder a cessão do crédito, notificando o emitente, nos termos do artigo 290 do Código Civil.

Parágrafo Quinto - A CAIXA fica autorizada a enviar ao CLIENTE informações referentes a este contrato/CCB, bem como outras informações que julgar pertinentes, aos endereços e números de telefones que constam em suas informações cadastrais, por quaisquer meios de comunicação, inclusive mensagem de celular (SMS), aplicativo de comunicação por mensagens e *email*,

É de responsabilidade do CLIENTE informar à CAIXA, no prazo máximo de 48 horas, eventuais alterações quanto à titularidade, número do aparelho celular e cancelamento do contrato de telefonia junto à operadora, para fins de atualização do cadastro.

Parágrafo Sexto - A EMITENTE e seu(s) AVALISTA(S) obrigam-se a manter seus dados atualizados na CAIXA, devendo comunicar em até 48 horas após o evento, por meio de declaração firmada, qualquer alteração de endereço e demais dados da qualificação, ficando excluída a responsabilidade da CAIXA em caso de não recebimento de correspondências em virtude de endereço desatualizado.

Parágrafo Sétimo - Para dirimir quaisquer questões que, direta ou indiretamente, decorram da presente CCB, o foro competente é o da Seção ou Subseção Judiciária da Justiça Federal desta cidade.

BELO HORIZONTE - MG

_____, 18 de JANEIRO de 2023

A EMITENTE e os AVALISTAS declaram, para todos os fins de direito, que tiveram prévio conhecimento do teor desta Cédula de Crédito Bancário, por período e modo suficientes para o pleno entendimento das estipulações previstas, as quais reputam claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando cientes de seus direitos e obrigações.

José Moreira Soares Neto
Assinatura da EMITENTE
Nome: BH3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 34.363.337/0001-85

Assinatura da EMITENTE
Nome: BH3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 34.363.337/0001-85

AVALISTAS

Marcelo
Assinatura do avalista
Nome: MARCELO MONTEIRO MOREIRA
CPF/CNPJ: 139.732.026-56

Assinatura do cônjuge do avalista
Nome:

CPF: 000.000.000-00

Assinatura do avalista
Nome: RENATO MONTEIRO MOREIRA
CPF/CNPJ: 123.310.226-58

Assinatura do cônjuge do avalista
Nome:

CPF: 000.000.000-00

Assinatura do avalista
Nome: JOSE MOREIRA SOARES NETO
CPF/CNPJ: 080.461.946-89

Assinatura do cônjuge do avalista
Nome:

CPF:

Assinatura do avalista
Nome:
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista
Nome:
CPF:

Assinatura do avalista
Nome:
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista
Nome:
CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE CONCESSOR - CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS

Número da CCB	Valor
0.000.000.001.816.656	R$ 150.000,00

Atesto que as assinaturas constantes da CCB referenciada são verdadeiras e que foram devidamente conferidas pelo caixa abaixo assinado, que reconheceu como válidas as assinaturas da EMITENTE, do(s) AVALISTA(S) e de seus(s) CÔNJUGE(S), de acordo com a Ficha de Abertura e Autógrafos ou documento original de identidade.

BELO HORIZONTE MG , 18 de JANEIRO de 2023

Assinatura do caixa sob carimbo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do gerente sob carimbo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

746 . 1816656.

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas tem entre si, justo e contratado celebrar o presente termo de confissão e incorporação de dívida originária de prestações/encargos em atraso e/ou elastecimento do prazo original do contrato de crédito abaixo identificado, o qual se encontra em pleno vigor, e para o fim objetivado ajustam a presente contratação em aditamento original, mediante cláusulas, termos e condições a seguir estabelecidas:

A - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CREDORA □ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL □ Instituição financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-lei nº 759, de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-lei n° 259, de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília/DF, CNPJ/MF sob n° 00.360.305.0001-04, doravante designada simplesmente CAIXA.

DEVEDOR(A) □ Empresa BH3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.363.337/0001-85 com sede na cidade de BELO HORIZONTE, MG, AV BIAS FORTES 784, 30.170-012, 1 -984117329, doravante designado(a) simplesmente DEVEDOR(A).

GARANTIDOR(ES): (Preencher se garantia fidejussória)
MARCELO MONTEIRO MOREIRA, CPF: 139.732.026-56, com residência situada R JOAO ANTONIO AZEREDO 680 AP 1401, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30.320-610, 1 -998685911; RENATO MONTEIRO MOREIRA, CPF: 123.310.226-58, com residência situada R JOAO ANTONIO AZEREDO 680 AP 1401, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30.320-610, 1 -984676552; JOSE MOREIRA SOARES NETO, CPF: 080.461.946-89, com residência situada R BERNARDO GUIMARAES 1877 AP1701, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30.140-082, 1 -984117329.

B - DADOS DO CONTRATO

B1 - Número do contrato:	B2 - Data contratação:
0.000.000.001.816.656	19/01/2023

B3 - Valor do contrato:	B4 - Data original do vencimento do contrato:
R$ 150.000,00	19/01/2027

C □ OBJETOS DO ADITAMENTO

As partes concordam para contrato identificado no item "B1" deste instrumento, em:

[x] INCORPORAR às prestações e encargos em atraso ao saldo devedor vincendo.

[x] DILATAR o prazo de amortização de contrato adimplente.

D □ DADOS DA DÍVIDA

D1 - Saldo devedor vincendo antes da alternativa negocial:	D2 - Valor da prestação antes da alternativa negocial:
R$ 161.858,22	R$ 5.474,44

D3 - Valor a ser incorporado: (se for o caso)	D4 - Saldo devedor vincendo depois da incorporação (se for o caso):
R$ 22.666,84	R$ 184.525,06

D5 - Quantidade de Parcelas remanescentes antes da dilação: (se for o caso)	D6 - Quantidade de Parcelas remanescentes após a dilação: (se for o caso)
0032 parcelas	0056 parcelas

D7 - Novo valor da prestação após a alternativa negocial (se for o caso):	D8 - Nova data de vencimento do contrato:
R$ 3.772,52	19/01/2029

CLÁUSULA PRIMEIRA - O(A) DEVEDOR(A), encontrando-se em dificuldades para honrar as prestações avençadas no contrato de crédito identificado no item -B1- acima e com o propósito de manter sua adimplência contratual, recorreu à CAIXA e dela obteve, por meio deste instrumento, a negociação da dívida, vencida ou não, e se confessa devedor(a), mediante a contratação da alternativa negocial elegida sob o valor total do saldo devedor vincendo.

CLÁUSULA SEGUNDA - **Em caso de incorporação**, o valor incorporado ao saldo devedor vincendo é o constante no item -D3- acima, que corresponde à soma das prestações de nº 0017 a 0048, com vencimento no período de 19/06/2024 a 19/01/2027, nele já incluídos todos os encargos decorrentes da impontualidade, apurados na forma contratualmente prevista no instrumento original.

Parágrafo Primeiro - Em decorrência da incorporação de dívida pactuada nesta cláusula, o valor do saldo devedor atual passou a ser o descrito no item -D4- acima, cuja prestação de amortização e juros foi recalculada, considerando o sistema de amortização e taxa anual de juros originais, passando o encargo mensal ao valor descrito no item -D7- acima, reajustável na forma prevista no instrumento contratual original.

Parágrafo Segundo - A incorporação fica condicionada ao pagamento da(s) parcela(s) informada(s) no item -D7-, ficando o presente acordo sem efeito caso o pagamento não ocorra até o vencimento do(s) boleto(s) fornecido(s) ao DEVEDOR(A) no momento da assinatura deste termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - **Em caso de dilação**, as partes concordam, neste ato, em aumentar o prazo de amortização originalmente contratado para pagamento da dívida constituída por meio do contrato identificado no item -B1- acima, alterando-o de 0037 parcelas para 0061 parcelas.

Parágrafo Primeiro - Em decorrência da renegociação de dívida pactuada nesta cláusula, a prestação de amortização e juros foi recalculada, considerando o sistema de amortização, a taxa anual de juros e o prazo de amortização remanescente depois da dilação, passando o encargo mensal ao valor descrito no item -D7- acima, pagável por meio de prestações mensais, sucessivas e reajustáveis na forma contratualmente prevista no instrumento original.

Parágrafo Segundo - Para os efeitos da cláusula do contrato identificado no item -D8- acima, que trata do RECÁLCULO DA PRESTAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO E JUROS, o novo período de recálculo inicia-se na data de assinatura deste instrumento, mantendo-se a forma e a periodicidade contratualmente previstas no instrumento original, inclusive a mesma data de pagamento mensal

CLÁUSULA QUARTA O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) declara(m) que têm pleno conhecimento de que a CREDORA pode usar quaisquer meios de comunicação possíveis, a partir de informações cadastrais relativas às suas pessoas, para enviar-lhes mensagens relacionadas às obrigações/prestações previstas no contrato de financiamento original e neste instrumento, respeitadas as disposições legais em vigor.

CLÁUSULA QUINTA As partes celebram o presente termo aditivo, sem a intenção de novar, apenas confirmando a contratação celebrada nos termos do contrato de financiamento originalmente pactuado, conforme previsto no artigo 361 do Código Civil, permanecendo inalteradas as demais obrigações.

CLÁUSULA SEXTA As partes ratificam, em todos os seus termos, naquilo que não conflitar com este instrumento, o contrato de crédito original, do qual o presente aditivo é parte integrante, complementar e indissociável como se nele estivesse transcrito.

CLÁUSULA SÉTIMA O cliente denominado DEVEDOR ou seu representante legal, declara, sob as penas da legislação aplicável, que possui capacidade financeira suficiente ao devido cumprimento das obrigações contratuais assumidas neste aditivo, considerando novo valor das parcelas contratadas e o novo prazo, descrito no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira.

CLÁUSULA OITAVA O(A) DEVEDOR(A) obriga-se a promover a averbação deste instrumento junto ao Cartório de Registro de Imóveis e/ou ao Cartório de Títulos e Documentos, conforme a garantia prestada no contrato indicado no item B1 acima, apresentando à CAIXA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a respectiva certidão comprobatória, sob pena de se tornar sem efeito o presente termo aditivo.

Parágrafo Primeiro Para as demais garantias não fidejussórias de bens móveis o(a) DEVEDOR(A) obriga-se a promover a averbação deste instrumento junto ao órgão responsável, conforme a garantia prestada no contrato indicado no item B1 acima, apresentando à CAIXA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o respectivo documento comprobatório, sob pena de se tornar sem efeito o presente termo aditivo.

E, por estarem de perfeito acordo, assinam este instrumento, na presença de duas testemunhas, ficando cada contratante com uma via assinada, de igual teor.

Belte ,31 de MAIO de 2024

Local/Data

Assinatura, sob carimbo, do empregado
CAIXA
Nome: ___

Assinatura do(a) devedor(a)
Nome: ___
CPF/CNPJ: ___

CO-DEVEDOR(ES)/AVALISTA(S)

Assinatura do Avalista
Nome: MARCELO MONTEIRO MOREIRA
CPF: 139.732.026-56

Assinatura do cônjuge
Nome:
CPF: 000.000.000-00

Assinatura do Avalista
Nome: RENATO MONTEIRO MOREIRA
CPF: 123.310.226-58

Assinatura do cônjuge
Nome:
CPF: 000.000.000-00

José Moreira Soares Neto
Assinatura do Avalista
Nome: JOSE MOREIRA SOARES NETO

CPF: 080.461.946-89

mariana de Souza Germano Moreira
Assinatura do cônjuge
Nome: MARIANA DE SOUZA GERMANO MOREIRA
CPF: 071.914.236-92

Testemunhas

Nome: ___
CPF: ___

Nome: ___
CPF: ___